



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 10, riunita in udienza il 19/02/2024 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:

GOBBI DANIELA, Presidente e Relatore

D'AMATO MASSIMO, Giudice

MASSARI BERNARDO, Giudice

in data 19/02/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 1780/2020 depositato il 23/12/2020

proposto da

Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Modena

elettivamente domiciliato presso Email_2

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- pronuncia sentenza n. 263/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MODENA sez. 1 e pubblicata il 01/10/2020

Atti impositivi:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 17271_2019 CATASTO-RENDITA CATASTALE

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Ricorrente_1 Srl ha impugnato l'avviso di accertamento n. MO0017271/2019, notificato il 18 marzo 2019, col quale viene modificata la rendita proposta per beni di proprietà. La società ha presentato un ricorso per annullare che aveva aumentato le rendite catastali delle unità immobiliari a seguito di una variazione Docfa. La rendita delle unità immobiliari era stata originariamente stabilita in € 16.470,00 e € 11.884,00, ma l'Agenzia delle Entrate ha successivamente aumentato queste rendite a € 26.300,00 e € 17.600,00. La società sostiene che la variazione ha ridotto il valore delle proprietà anziché aumentarlo, come sostenuto dall'Agenzia delle Entrate. L'intervento effettuato sulla proprietà aveva comportato una diversa distribuzione degli spazi interni e un diverso frazionamento e fusione. Era stata denunciata la soppressione dell'unità di cui al Indirizzo_4 la costituzione di due altre unità, identificate come sub 3 (deposito) e 4 (magazzino e locale vendita). L'area scoperta di mq. 4.273 circa, inizialmente assegnata e frazionata in due porzioni esclusive ai precedenti subalterni 1 e 2, era diventata comune alle due nuove unità immobiliari 3 e 4. La variazione - ad avviso della contribuente - avrebbe dovuto comportare una diminuzione dell'utilità economica originaria dei beni e semmai un declassamento, certamente non un aumento della rendita catastale. L'Agenzia delle entrate ha modificato la rendita proposta in euro 26.300,00 per il sub 3 e in euro 17.600,00. La ricorrente ha impugnato il provvedimento ed ha eccepito: a) L'inefficacia giuridica dell'avviso di accertamento modificativo della rendita di un'unità immobiliare che non era più in essere al momento della notifica e comunque il difetto di motivazione; b) La nullità e illegittimità della rendita per mancanza di sostegno probatorio riguardo agli elementi fattuali a supporto dei valori stabiliti; c) Nel merito ha osservato che i valori unitari adottati dall'Amministrazione finanziaria risultano elevati se paragonati con riferimento alle unità immobiliari urbane. L'Agenzia delle entrate ha insistito per la conferma del proprio operato e chiesto il rigetto del ricorso con condanna alle spese di lite. Ha confermato la legittimità della propria azione, sottolineando che la rendita proposta dal contribuente non era congrua e che il potere di rettifica era stato esercitato nei termini di legge. L'Ufficio ha ribadito che il potere di rettifica è stato correttamente esercitato in data 13/2/2019, quindi entro i 12 mesi dalla presentazione del Docfa, e che la modificando della rendita proposta dalla parte per i subalterni 3 e 4, costituiti in data 28/2/2018 e in atti dal 1/3/2018, non era stata ritenuta congrua e come tale notificata alla parte tramite l'avviso di accertamento impugnato. La Corte di primo grado con la sentenza, impugnata, ha respinto la tesi della decadenza della potestà di rettifica dell'Amministrazione Finanziaria per illegittimo protrarsi del potere decisionale dell'Ufficio del Territorio in quanto la spedizione dell'atto impugnato (12/3/2019) è stata successiva alla "cancellazione" dei subalterni 3 e 4.

MOTIVI DELLA DECISIONE

l'appello è respinto La soppressione dei subalterni non implica la cancellazione degli stessi dalla Banca Dati: ciò che viene modificato è lo stadio che da attivo diventa stadio pregresso rimanendo presenti in Banca Dati come unità sopresse, ciò in quanto la soppressione non può che operare ex-nunc, dal momento della denuncia come ha evidenziato l'ufficio, dal 1/3/2018, costituzione avvenuta tramite presentazione del Docfa MO016695, al 7/3/2019, soppressione avvenuta con Docfa MO018076, i subalterni 3 e 4 sono stati attivi, nella configurazione denunciata nel Docfa stesso, perciò presenti nella sfera giuridica del proprietario e detentori di una rendita. L'Ufficio ha ricordato - e questa Corte ne conviene - come la procedura Docfa prevista dal D.M. 701/94, preveda che fino a quando l'amministrazione non provveda a definire la rendita del bene oggetto di classamento, sono le dichiarazioni presentate dai contribuenti a valere come "rendita. Si tratta di rendita provvisoria, utilizzabile fino a quando l'Ufficio non provveda alla determinazione della rendita definitiva con un provvedimento che è privo di forza costitutiva, ma con funzione accertativa della concreta situazione catastale dell'immobile. La scadenza del termine di dodici mesi dalla presentazione della dichiarazione Do .C.Fa. come ha chiarito l'amministrazione, riprendendo orientamenti consolidati in giurisprudenza, non causa

la decadenza per l'amministrazione dal potere di emettere un avviso di accertamento della rendita catastale, che sarà efficace dalla data della sua notifica. Il Legislatore con la legge 21 novembre 2000, n. 342 (articolo 74) ha differenziato l'efficacia della rendita catastale modificata, coincidente con la data di notificazione dell'atto attributivo della rendita, dalla sua. Si concorda con l'Ufficio, la cui tesi è avallata dalla Suprema Corte di cassazione, che, a fini impositivi, anche per annualità di imposta anteriori "sospese", ovverosia ancora suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso; e ciò in quanto gli atti attributivi della rendita sono privi di forza costitutiva, ma hanno funzione meramente accertativa della concreta situazione catastale dell'immobile, non ne esclude l'utilizzabilità. L'Amministrazione ha esercitato legittimamente il potere di rettifica previsto dalla norma richiamata, registrando il 13/2/2019 l'operazione di variazione, a fronte della presentazione del DOCFA, avvenuta il 28.2.2018. Per quanto riguarda, il difetto di motivazione si conferma che la motivazione adotta fosse sufficiente perché dava conto degli elementi di fatto e diritto a sostegno della modifica apportata i valori di stima sono stati differenziati per unità e destinazione e il valore, peraltro, di euro 480,00/mq. applicato all'area destinata a deposito e magazzino, era stato condiviso dalla stessa ricorrente che lo aveva proposto con DOCFA nel 2008 (confermato dall'Ufficio con autotutela del 2009) e ripresentato con DOCFA del 2016 e convalidato di nuovo dall'Ufficio. La sentenza dei giudici di primo grado è confermata.

P.Q.M.

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA respinge l'appello liquida le spese di giudizio del presente grado in euro 1200,00 oltre oneri fiscali